

(محضر تسليم المشروع وإخلاء مسؤولية بعد التسليم)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧

الطرف الأول:

مؤسسة واحة المستقبل للاتصالات وتقنية المعلومات

وسجلها التجاري رقم: 7042960133

وعنوانها: الرياض, طريق الملك عبدالعزيز, المملكة العربية السعودية.

ويمثلها: فيصل القصيمي – المدير العام

الطرف الثاني:

شركة عين الفاحص لإدارة المرافق

وسجلها التجاري رقم: 7033056388

وعنوانها: الرياض, حي القادسية ابحر المملكة العربية السعودية.

وممثلها: محمد الدوسري

تمهيد:

حيث قام الطرف الأول بتنفيذ وتسليم مشروع (موقع إلكتروني وتطبيقات إلكترونية باسم الفاحص) للطرف الثاني وفقاً لما تم الاتفاق عليه تعاقدياً،
وحيث يرغب الطرف الثاني في استلام المشروع وإدارته بنفسه أو من خلال طرف ثالث، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

١. (البند الأول)

إقرار الاستلام

يقر الطرف الثاني بأنه استلم المشروع كاملاً بحالته الراهنة، بما يشمل جميع العناصر المتفق على تسليمها، وقام بمراجعتها وفحصها وقبولها قبولاً نهائياً.

٢. (البند الثاني)

نطاق التسليم

يشمل التسليم ما يلي:

- ٢,١. كافة صلاحيات الوصول الخاصة بالمشروع محل الاتفاق.
- ٢,٢. بيانات الدخول والأنظمة المرتبطة بالمشروع في حالة ان بياناتها في مسؤولية الطرف الأول.
- ٢,٣. ملفات المشروع أو الأكواد المصدريّة.

٢,٤. أي وثائق أو ملفات تشغيل تتعلق بالمشروع.

٣. (البند الثالث) إخلاء المسؤولية

يخلي الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول من أي مطالبات أو أضرار أو أعطال أو خسائر تنتج بعد تاريخ التسليم بسبب:

- ٣,١. تدخل أي طرف ثالث.
- ٣,٢. تعديل الأكواد أو قواعد البيانات.
- ٣,٣. نقل الاستضافة أو تغيير بيئة التشغيل.
- ٣,٤. تغيير إعدادات الخوادم أو الخدمات المرتبطة.
- ٣,٥. أي استخدام أو إدارة لاحقة للمشروع من قبل الطرف الثاني.

٤. (البند الرابع) التعامل مع طرف ثالث

في حال قيام الطرف الثاني بإسناد إدارة المشروع أو تطويره أو صيانتته إلى أي شركة أو جهة أو طرف ثالث، فإن أي تعديلات أو تحديثات أو أخطاء أو أعطال أو مشكلات تنتج عن هذا التدخل تكون خارج نطاق مسؤولية الطرف الأول بشكل كامل.

٥. (البند الخامس) انتهاء التزامات الطرف الأول

يعتبر توقيع هذا المحضر إقرارًا بانتهاء التزامات الطرف الأول المتعلقة بالمشروع محل التسليم بما فيها الدعم الساري علي صيانة المشروع، ما لم يوجد عقد دعم أو صيانة مستقل وساري بين الطرفين.

٦. (البند السادس) انتقال المسؤولية

اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا المحضر، تنتقل مسؤولية تشغيل وإدارة وصيانة المشروع بالكامل إلى الطرف الثاني.

٧. (البند السابع) إقرار نهائي

يقر الطرف الثاني أن هذا التسليم نهائي، وأن الطرف الأول غير مسؤول عن أي آثار أو نتائج تترتب على أي أعمال تتم بعد تاريخ هذا المحضر.

**٨. (البند التاسع)
المراسلات**

اتخذ كل طرف من العنوان المثبت بصدر هذا العقد موطناً مختاراً له تصح عليه كافة المراسلات بينهما، ولا عبء بتغييره ما لم يتم الإخطار به رسمياً، وتعتبر المراسلات بين طرفي العقد شروطاً مبينة ومكملة لهذا العقد، وتأخذ المراسلات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة FAISAL@gmail.com أو عن طريق برنامج WhatsApp علي الرقم 0501606279 حكام المراسلات الرسمية.

**٩. (البند العاشر)
المحكمة المختصة وحل النزاعات**

يقر الطرفان بأن أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا المحضر أو يتعلق به، سواء كان بسبب تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه أو الإخلال بأي من بنوده، يكون خاضعاً لاختصاص محاكم المملكة العربية السعودية.

**١٠. (البند الحادي عشر)
تواقيع المستند**

يتكون هذا المحضر من ٣ صفحات، جميعها جزء لا يتجزأ من المحضر، وتم توقيعها من قبل الأطراف المعنية. يقر الطرفان بأنهما قد قرأوا جميع بنود المحضر وفهموها بشكل كامل، وأنه لا يوجد أي جزء من هذا المحضر يتعارض مع رغباتهم أو شروطهم المتفق عليها. وبناءً على ذلك، يوقع الأطراف على هذا المحضر بكامل رضاهم وموافقتهم.

"هذا والله سبحانه خير الشاهدين"

الطرف الثاني: شركة عين الفالح لادارة
المرافق
التوقيع:

التاريخ: 27/04/2026

الطرف الأول: مؤسسة واحة المستقبل
للاتصالات وتقنية المعلومات
التوقيع:

التاريخ: 27/04/2026

